

הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז מרכז
ועדת המשנה להתנגדויות
פרוטוקול לישיבת הת - 2003007 אשר התקיימה 23.02.2003

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות
רפי סויסה, ראש מ.מ מזכרת בתיה
- מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
- חבר
- חבר
שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון
עו"ד אבי פורטן - יועץ משפטי לוועדה המחוזית
אורית פיילר - צוות דרום לשכת התכנון

מרחב תכנון – לודים

תוכנית – גז/27/525/א – כפר חב"ד

מטרות התכנית:

- יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת מגורים קיימת ב-212 יח"ד נוספות באמצעות:
- א. שינוי יעוד מאזור מגורים, שטח חקלאי, שטח ציבורי פתוח ושטח לבנייני ציבור ליעדים הבאים: איזור מגורים א', אזור מגורים מיוחד, אזור מגורים ב', אזור מסחרי, שטח ציבורי פתוח, שטח לבנייני ציבור, שבילים להולכי רגל, דרכים ודרכים משולבות.
 - ב. התוויית רשת דרכים חדשה.
 - ג. קביעת הוראות וזכויות בניה בשטח התכנית.
 - ד. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 – חל על כל שטח התוכנית.

השתתפו:

לרר מנחם – מתנגד, כפר חב"ד
מרדכי גורליק – אדר', מתכנן התכנית
דוד אנטוניר – רשות שדות התעופה
עו"ד רמי סופר – יועץ לחברת חוצה ישראל
מיכה קוטלר – יועץ סטטוטורי לחב' כביש חוצה ישראל
בת שבע שרמן – חב' איזנברג-שרמן
בלה איזנברג – חב' איזנברג-שרמן.

הוחלט:

לתוכנית הוגשו שלוש התנגדויות מטעם חברת כביש חוצה ישראל בע"מ, רשות שדות התעופה, ויזם התוכנית כפר חב"ד. לאחר שמיעת נציגי המתנגדים מחליטה הועדה כדלקמן:

א. התנגדות חברת כביש חוצה ישראל בע"מ באמצעות עו"ד רמי סופר ואח',
חברת כביש חוצה ישראל טענה כי מאחר והתוכנית קרובה לפרוייקט חניון חנה וסע המתוכנן על ידה במסגרת תוכנית מח/150 (שהוחלט להפקידה בתנאים ואולם טרם הופקדה בפועל) יש לחייב את מגישי תוכנית זו (כפר חב"ד) למגן את המבנים המוצעים בתוכניתם מפני רעש הצפוי להיגרם מהחניון חנה וסע. לאחר שקילת טענה זו מחליטה הועדה לדחות את דרישת כביש חוצה ישראל. תוכנית זו מתוכננת מזה שנים רבות, (משנת 1997) והופקדה בפועל לפני תוכנית מח/150. ככל שנדרש מיגון לבתים החדשים בכפר חב"ד כתוצאה מתוכנית מח/150 אז על תוכנית מח/150 לדאוג לביצוע המיגון. למעלה מן הצורך נוסף ונציין כי תוכנית זו מבטיחה מיגון דירתי למבנים בהתאם להוראות תמא/2/4 (לנושא רעש מטוסים). וכן סוללה אקוסטית מכביש מס' 1.

ב. התנגדות רשות שדות התעופה

רשות שדות התעופה חזרה על התנגדותה הכתובה מיום 14/1/03 במספר נושאים, כאשר חלקים מההתנגדות עוסקים בכפר חב"ד ולחלקם התנגד הישוב. לאחר שמיעת הצדדים מחליטה הועדה כלדקמן:

1. למטרות התוכנית יתווסף סעיף ה' בהתאם למפורט בסעיף 6א' לכתב ההתנגדות בתאום עם לשכת התכנון.
2. בנושא נספח אקוסטי – לדחות את ההתנגדות שכן לתוכנית נערך נספח אקוסטי ומסקנותיו הוטמעו בהוראות התוכנית.
3. לקבל את סעיף 6ג' בהתנגדות ולמחוק את הסיפא של סעיף 15.1 להוראות התוכנית.
4. ביחס לסעיפים 7 ו-8 להתנגדות הועדה מחליטה כי תנאי למתן תוקף לתוכנית יהיה רישום הערת אזהרה תכנונית בדבר המצאות המקרקעין בתחום התוכנית בתחום רעש מטוסים לפי תמא/2/4. נוסח ההערה יקבע בתיאום עם לשכת התכנון. הועדה רואה חשיבות רבה לכך שרוכשי זכויות במקרקעין יהיו מודעים למגבלות הרעש הנובעים מהשדה.

ג. התנגדות כפר חב"ד

מגישי התוכנית הגישו אכן התנגדות למספר נושאים תכנוניים שבתוכנית. לאחר בחינת התנגדותם מחליטה הועדה כדלקמן:

1. ביחס לקו בניין צידי – הועדה מחליטה לקבל את ההתנגדות באופן שבמגרשים המפורטים בסעיף 1 לכתב ההתנגדות מיום 5/1/03 תותר הקטנה של קו הבניין הצידי עד כדי 3 מ' ובלבד שהמרחק בין שני בניינים גובלים לא יקטן מ-7 מ' במרחק צידי. כמו כן תתווסף הוראה לפי לא תותר הקלה בקו בניין צידי מעבר למידות המפורטות לעיל וכל הקלה כזו תחשב כסטייה ניכרת.
2. ביחס לסעיף 2 לכתב ההתנגדות – לקבל את ההתנגדות ולתקן את סעיף 21 כך שירשם עד 0.0 מ'.
3. לקבל את ההתנגדות כמפורט בסעיף 3 לכתב ההתנגדות. התיקונים יבוצעו בתיאום עם לשכת התכנון.
4. לקבל את ההתנגדות כמפורט בסעיף 4 לכתב ההתנגדות בהתאם להחלטה בסעיף ב'3 לעיל.

בכפוף לתיקונים הנובעים מהחלטה זו לאשר את התוכנית למתן תוקף.

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות
רפי סויסה, ראש מ.מ מזכרת בתיה
- מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
- חבר
- חבר

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון
עו"ד אבי פורטן - יועץ משפטי לוועדה המחוזית
אורית פיילר - צוות דרום לשכת התכנון
עדית בר יוסף, ראש צוות דרום לשכת התכנון
רן שמל, יועץ תנועה ללשכת התכנון

מח/ 145 א' – כביש 411

(ועדת התנגדויות מיום 23.2.03)

מטרות התכנית:

- א. ייעוד השטח למחלפים, צמתים, גשרים, גשרונים, מעברים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך.
- ב. ייעוד שטחים לסלילת דרך 411 כדרך אזורית דו מסלולית, בעל שני נתיבים לכל כיוון, שתהווה דרך עוקפת דרום מערבית לרחובות, בקטע שבין צומת גבירול ועד לחיבור עם דרך 42.
- ג. לאפשר חיבור בין דרך 40 לדרך 42 ע"י חיבור תוכנית זו עם תוכנית מאושרת מח/95 ותוכנית מח/145/ב (המוגשת במקביל לתכנית זו) היוצרות ביחד רצף, המאפשר סלילת דרך 411 בין דרך 40 (צומת ברנר) ועד לדרך 42.
- ד. בניית מחלף לחיבור דרך 411 עם דרך 42.
- ה. שיפור תוואי דרך מס' 42 בקטע המחלף עם דרך 411, הרחבת הדרך לדו מסלולית ובניית מעביר/גשר חדש בחציית נחל גמליאל.
- ו. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך.
- ז. ייעוד שטחים בתחום התוכנית לטיפול נופי, שיקום סביבתי ומניעת מפגעי רעש לייעודי קרקע קיימים המאושרים, שיווצרו עקב סלילתה ושימושה של הדרך עפ"י תוכנית זו, ולטפל בשיקומם של מפגעים אלו, הכל עפ"י תוכנית זו.
- ח. בניית מעבר חקלאי מתחת לדרך 42 ומתן גישה לשטחי נס-ציונה ממערב לתוואי הדרך.
- ט. פתרון בעיות ניקוז ע"י בניית מעברי מים מתחת לדרך המתוכננת והסדרת הזרימה בתעלות.
- י. קביעת הוראות ומגבלות.

השתתפו:

עו"ד עצמון יניב – ב"כ המתנגדים
יחזקאל זילברשטיין – חבר בחברת פרדס וחיסכון, מתנגד
יהודית הורוביץ – יו"ר הנהלת חברת פרדס בחיסכון, מתנגדת
אינג' אנה קוגן – מהנדסת ועדה מקומית 'שורקות'
קזולה משה – יו"ר הועדה המקומית 'שורקות'
אורית שירן – מתכננת התוכנית
שלמה גולדשטיין – מע"צ
חודפי יעל – מע"צ
בן זאב אהרון – מתנגד
משה בורוכוב – ועדה מקומית רחובות
בועז גמליאל – ועדה מקומית רחובות
עו"ד אופיר ארגמן – יועץ משפטי לוועדה מקומית רחובות
בן דוד צבי – אדריכל, מתנגד
רונית טובול – חברת זייד אורניב, מטעם בזק
זינט אמיר – שמאית מטעם בזק

הוחלט:

הועדה מחליטה לדחות את ההכרעה לבדיקת טענות הצדדים.

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות
רפי סויסה, ראש מ.מ. מזכרת בתיה
עו"ד רחל שיבר, משרד המשפטים
- מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
- חבר
- חבר
- חברה

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון
עו"ד אבי פורטן - יועץ משפטי לוועדה המחוזית
אורית פיילר - צוות דרום לשכת התכנון
עדית בר יוסף - ראש צוות דרום לשכת התכנון
רן שמל - יועץ תנועה ללשכת התכנון

תוכנית - מח/145/ב - כביש 411

(ועדת התנגדויות מיום 23/2/03)

מטרות התוכנית:

- א. ייעוד השטח למחלפים, צמתים, גשרים, גשרונים, מעברים, תעלות, גדרות, קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך.
- ב. ייעוד שטחים לסלילת דרך 411 כדרך אזורית דו מ סלולית בעלת שני נתיבים לכל כיוון, שתהווה דרך עוקפת דרום מערבית לרחובות, בקטע שבין צומת גבירול ועד לחיבור עם דרך 40.
- ג. לאפשר סלילת ציר רוחב בין דרך 40 לדרך 42 ע"י חיבור תוכנית זו עם תוכנית המאושרת מח/95 ותכנית 145 א' (המוגשת במקביל לתוכנית זו) היוצרות ביחד רצף, המאפשר סלילת דרך 411 בין דרך 40 (צומת ברנר) ועד לדרך 42.
- ד. הרחבת דרכים קיימות.
- ה. שינוי ייעוד משטח חקלאי לדרך.
- ו. בניית מעבר חקלאי מתחת לדרך 411 ומתן גישה לשדות קב' שילר מדרום לתוואי הדרך.
- ז. ייעוד שטחים בתחום התוכנית לטיפול נופי, שיקום סביבתי ומניעת מפגעי רעש לייעודי קרקע קיימים ומאושרים, שיווצרו עקב סלילתה ושימושה של הדרך עפ"י תוכנית זו, ולטפל בשיקומם של מפגעים אלו, הכל עפ"י תוכנית זו.
- ח. פתרון בעיות ניקוז ע"י בניית מעברי מים מתחת לדרך המתוכננת והסדרת הזרימה בתעלות.
- ט. קביעת הוראות ומגבלות.

השתתפו:

עו"ד אבי מנצ'ל - ב"כ קבוצת שילר
עו"ד יניב עצמון - ב"כ חברת פרדס וחיסכון
צבי בן דוד - אדריכל מטעם פרדס וחיסכון
לוי ברשף - מתנגד
עו"ד אופיר ארגמן - ב"כ ועדה מקומית רחובות
משה בורוכוב - ועדה מקומית רחובות
בועז גמליאל - יועץ תנועה לוועדה מקומית רחובות
ד"ר יוסי בראל - מנהל מרכז רפואי קפלן, מתנגד
זאב לבקוביץ - מטעם ביה"ח קפלן
גיא שילוני - מתכנן תנועה מטעם ביה"ח קפלן
עו"ד רפי מלמן - ב"כ כללית, מרכז רפואי קפלן
ברק בינג, עו"ד ליאת נוגה - ב"כ כללית, מרכז רפואי קפלן
אבי תורג'מן - אדריכל ראשי, שירותי בריאות כללית
שלמה גולדשטיין - מע"צ
יעל חודפי - מע"צ
אורית שירן - מתכננת התוכנית מטעם מע"צ
חיה רון - מתכננת מטעם מע"צ
אנה קוגן - מהנדסת ועדה מקומית 'שורקות'
משה קזולה - יו"ר ועדה מקומית 'שורקות'

עו"ד דוד כחלון – ב"כ שכונת חבצלת
אקשטיין אלישע – מתנגד, יו"ר ועד שכונת חבצלת
אבנר פרליס – מטעם נווה חבצלת
אהרון ויקס – יועץ אקוסטי מטעם נווה חבצלת
דני טרשנסקי – מטעם חברת פז
עמירם דרמן – מתכנן מועצה איזורית ברנר
מיקי עופר – ראש המועצה האיזורית ברנר
עו"ד נורית מצגר – ב"כ חברות דסטני ודרבן
עו"ד ע. קוקיא – ב"כ ארעש
עזרא גבריאלי – מתנגד, חברת ארעש
ניר מאיר – קבוצת שילר
רוני ורדי – אדריכל, מהנדס ועדה מקומית זמורה
מאיר כץ – מנהל הנכסים חברת דרבן השקעות

הוחלט:

א. הועדה השתכנעה כי תכנית מח/ 145 ב' ותכנית מח/ 145 ג' הן תכניות משלימות ובעלות זיקה הדדית, ולכן מחליטה לדחות את ההחלטה בתכנית זו עד לאחר שמיעת ההתנגדויות לתכנית מח/ 145 ג'.

ב. מאחר ונציגי הועדה המקומית רחובות ונציגי בית חולים קפלן טענו כי כל המגעים בינם לבין מע"צ למציאת פתרון מוסכם לנגישות לבית חולים קפלן לא צלחו עד כה וכי הם מעוניינים בהמשך הידברות בחסות לשכת התכנון המחוזית, תזמן לשכת התכנון לדיון את נציגי מע"צ, רחובות ובית חולים קפלן, על מנת לנסות ולמצוא פתרון מוסכם וזאת טרם דיון בהתנגדויות לתכנית מח/ 145 ג'.

המועד לפגישה ייקבע ע"י לשכת התכנון למחצית הראשונה של חודש מרץ הקרוב.

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות
רפי סויסה, ראש מ.מ מזכרת בתיה
- מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
- חבר
- חבר

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון
עו"ד אבי פורטן - יועץ משפטי לוועדה המחוזית
- מזכיר הועדה

3006/יד

(דיון פנימי, ועדת התנגדויות מיום 23.2.03)

תוכנית יד/3006 הופקדה ולא הוגשו התנגדויות. במהלך תקופת ההפקדה הסתבר כי התוכנית הינה תוכנית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים. בהתאם לזאת הוכנה טבלת איזון. טבלת האיזון אושרה ע"י היועץ השמאי ללשכת התכנון. היות וטבלאות האיזון לא פורסמו להפקדה יש צורך בשליחת הודעות לבעלי הזכויות במקרקעין, על פי סעיף 106 ב' לחוק התכנון והבניה.

בהתאם לאמור לעיל, מורה הועדה לוועדה המקומית לשלוח הודעות לפי סעיף 106 ב' לבעלי הזכויות במקרקעין בצרוף טבלאות האיזון שהוכנו ולהקצות להם 45 יום להעביר את התייחסותם.

לאחר תום המועד תשוב הועדה ותדון בתגובות לתוכנית.